



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA LEMBANG SECARA *E-VOTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Toraja Utara Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang secara *e-voting* perlu diatur kembali agar memberikan petunjuk yang lebih jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara *E-Voting*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

- Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Toraja Utara Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 41);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 105);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 13. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 45);
 14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara *E-Voting* (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 31 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA LEMBANG SECARA E-VOTING.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara *E-voting* (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 31) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara pemilihan Kepala Lembang secara *e-voting* diatur menurut wilayah Kecamatan, dan diantarai waktu paling kurang 4 (empat) hari kerja.
 - (2) Pengaturan wilayah Kecamatan dan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peralatan *e-voting* harus ditempatkan pada Lembang yang akan melaksanakan pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
 - (2) Peralatane-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan kosong.
 - (3) Pengosongan peralatan *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim teknis utama dan tim teknis lapangan disaksikan oleh BPL, Ketua Panitia Pelaksaaan Pemilihan Tingkat Lembang, Para Calon Kepala Lembang dan Tim Keamanan Pemilihan Kepala Lembang.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kotak audit yang berisi hasil/*print out* disimpan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan dari calon Kepala Lembang terhadap hasil perhitungan suara, maka kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka untuk dilakukan perhitungan suara secara manual.
- (3) Dihapus.

- (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pembukaan Kotak audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pembukaan Kotak Audit dilaksanakan di halaman kantor Bupati Toraja Utara.
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh Tim Keamanan Pemilihan Kepala Lembang, Panitia Pemilihan Tingkat Lembang, Para Calon Kepala Lembang, BPL, para saksi, Tim Teknis dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten serta masyarakat Lembang.

Pasal 14B

- (1) Keberatan calon kepala lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia tingkat Lembang dan panitia tingkat lembang melaporkan kepada Bupati secara tertulis.
- (3) Isi keberatan harus jelas dan dilengkapi dengan bukti yang kuat.

Pasal 14C

Segala biaya yang timbul dalam pembukaan kotak audit ditanggung oleh penggugat.

Pasal 14D

Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan suara antara *struck* suara yang berasal dari kotak audit dengan hasil cetak alat *e-voting* yang tertuang dalam

Berita Acara, maka hasil perhitungan berdasarkan hasil cetak alat *e-voting* dinyatakan sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 51